

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8151/2542

บริษัทแคนาดา เพคเคอร์ส จำกัด
บริษัทที่ เค อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 222

จำเลยลงชื่อในสัญญาซื้อขายระหว่างโจทก์กับจำเลยมีข้อตกลงว่า ถ้ามีข้อพิพาทอันเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายฉบับดังกล่าว ให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการของสมาคมสินค้าแห่งเมืองฮัมบูร์ก เมื่อข้อตกลงดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อย การที่คู่กรณีได้นำข้อพิพาทเสนอให้อนุญาโตตุลาการวินิจฉัยโดยถูกต้องตามขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของสมาคมสินค้าแห่งเมืองฮัมบูร์ก และข้อความแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือและการใช้บังคับคำชี้ขาดอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ฉบับนครนิวยอร์ก ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2501 คำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจึงฟ้องร้องบังคับกันได้ในศาลไทย และเมื่อโจทก์ฟ้องขอให้จำเลยปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่างประเทศ ซึ่งได้วินิจฉัยชี้ขาดให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2528 อันเป็นเวลาก่อนที่ พ.ร.บ. อนุญาโตตุลาการ พ.ศ. 2530 ใช้บังคับ บทกฎหมายว่าด้วยการอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการจึงเป็นไปตามความในมาตรา 222 แห่ง ป.วิ.พ. การที่จำเลยอุทธรณ์ว่าบริษัท ว. เป็นตัวแทนของโจทก์หรือไม่ก็ดี โจทก์ให้สัตยาบันสัญญาซื้อขายหรือไม่ก็ดี จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือไม่ก็ดี หรืออนุญาโตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดครบประเด็นหรือไม่ก็ดี ไม่ต้องด้วยบทบัญญัติแห่งมาตราดังกล่าว อุทธรณ์ของจำเลยจึงต้องห้ามอุทธรณ์

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงิน ๑,๖๖๓,๘๙๒.๙๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๘ ต่อปี ของต้นเงิน ๑,๒๗๒,๖๗๓.๘๗ บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การขอให้ยกฟ้อง

จำเลยได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาข้อกฎหมายเบื้องต้นว่า ฟ้องโจทก์ขาดอายุความหรือไม่ ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ววินิจฉัยว่า คดีโจทก์ขาดอายุความพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาพิพากษายกคำพิพากษาของศาลล่างทั้งสอง ให้ศาลชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาสืบพยานโจทก์จำเลยต่อไปและพิพากษาใหม่ตามรูปคดี ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นนี้ให้ศาลชั้นต้นรวมสั่งเมื่อมีคำพิพากษาใหม่

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน ๑,๖๖๓,๘๙๒.๙๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๘ ต่อปี ของต้นเงิน ๔๕,๑๒๘.๐๒ ดอลลาร์สหรัฐ (๑,๑๕๙,๗๙๐.๑๑ บาท) และของต้นเงิน ๘,๒๔๕.๗๑ มาร์กเยอรมัน (๑๑๒,๘๘๓.๗๖ บาท) นับจากวันฟ้อง (วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๓๒) จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ ให้

จำเลยใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความ ๑๐,๐๐๐ บาท
คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังว่า โจทก์ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีได้ตกลงซื้อสินค้าปลาทูน่าบรรจุกระป๋องจากจำเลย โดยผ่านนายหน้าในประเทศไทย คือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดทรานส์โอเชียนซัพพลายเออร์ส (ไทย) และนายหน้าต่างประเทศ คือบริษัทเวอร์เนอร์ เฟาสท์ จำกัด การซื้อขายมีปัญหาโต้แย้งกันโดยโจทก์อ้างว่าจำเลยผิดสัญญาเพราะจำเลยได้ระบุชื่อแหล่งผลิตสินค้า คือ ประเทศไทย (THAILAND) ที่กล่องบรรจุสินค้า ซึ่งเป็นข้อห้ามในสัญญา และนำหน้าปลาไม่ตรงตามสัญญา โจทก์เรียกค่าเสียหายจากจำเลยโดยโจทก์นำข้อพิพาทเสนอต่ออนุญาโตตุลาการแห่งเมืองฮัมบูร์ก ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี พิจารณาชี้ขาด อนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้จำเลยรับผิดชอบโจทก์ตามจำนวนเงินในฟ้อง แต่จำเลยเพิกเฉย โจทก์จึงฟ้องคดีต่อศาล คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยข้อแรกว่า โจทก์และจำเลยได้ตกลงมอบข้อพิพาทให้อนุญาโตตุลาการ เมืองฮัมบูร์ก ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีชี้ขาดข้อพิพาทหรือไม่ เห็นว่า เมื่อจำเลยได้ลงชื่อในสัญญาซื้อขายระหว่างโจทก์กับจำเลย โดยมีข้อตกลงตามสัญญาดังกล่าวไว้ ถ้ามีข้อพิพาทอันเกี่ยวกับสัญญาซื้อขายฉบับดังกล่าวให้นำข้อพิพาทเข้าสู่การพิจารณาของอนุญาโตตุลาการของสมาคมสินค้าแห่งเมืองฮัมบูร์ก เมื่อข้อตกลงดังกล่าวไม่ขัดต่อกฎหมายหรือความสงบเรียบร้อยแต่อย่างใด จึงใช้บังคับกันได้ การที่คู่กรณีได้นำข้อพิพาทเสนอให้

อนุญาตตุลาการวินิจฉัยโดยถูกต้องตามขั้นตอนเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของ
สมาคมสินค้าแห่งเมืองฮัมบูร์ก และข้อความแห่งอนุสัญญาว่าด้วยการยอมรับนับถือ
และการใช้บังคับคำชี้ขาดอนุญาตตุลาการต่างประเทศ ฉบับนครนิวยอร์ก ลงวันที่
๑๐ มิถุนายน ๒๕๐๑ คำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการจึงฟ้องร้องบังคับกันได้ในศาลไทย
ดังนั้น เมื่อศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการแล้ว หากคู่
ความจะอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลชั้นต้น จึงต้องพิจารณาจากบทกฎหมาย
ว่าด้วยการอุทธรณ์คำพิพากษาตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ คดีนี้เป็นเรื่องโจทก์
ฟ้องขอให้จำเลยปฏิบัติตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการต่างประเทศ ซึ่งได้วินิจฉัย
ชี้ขาดให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ อันเป็นเวลา
ก่อนที่ พ.ร.บ. อนุญาตตุลาการ พ.ศ. ๒๕๓๐ ใช้บังคับ บทกฎหมายว่าด้วยการ
อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการจึงเป็นไปตามความใน
มาตรา ๒๒๒ แห่ง ป.วิ.พ. ซึ่งบัญญัติว่า "ห้ามมิให้อุทธรณ์คำสั่งศาลซึ่งปฏิเสธไม่ยอม
พิพากษาตามคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ หรือคำพิพากษาของศาลตามคำชี้ขาด
ของอนุญาตตุลาการ เว้นแต่ในเหตุต่อไปนี้

(๑) เมื่อมีข้ออ้างแสดงว่าอนุญาตตุลาการหรือประธานมิได้กระทำการโดย
สุจริต หรือคู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งใช้กลฉ้อฉล

(๒) เมื่อคำสั่งหรือคำพิพากษานั้นฝ่าฝืนต่อบทกฎหมายอันเกี่ยวข้องด้วยความสงบ
เรียบร้อยของประชาชน

(๓) เมื่อคำพิพากษานั้นไม่ตรงกับคำชี้ขาดของอนุญาตตุลาการ"

การที่จำเลยอุทธรณ์ว่าบริษัทเวอร์เนอร์ เฟาสท์ จำกัด เป็นตัวแทนของโจทก์
หรือไม่ก็ดี โจทก์ให้สัตยาบันสัญญาซื้อขายหรือไม่ก็ดี จำเลยเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือ
ไม่ก็ดี หรืออนุญาตตุลาการวินิจฉัยชี้ขาดครบประเด็นหรือไม่ก็ดี ต่างเป็นข้ออุทธรณ์

ที่ไม่ต้องด้วยบทบัญญัติแห่งมาตราดังกล่าว อุตธรณ์ของจำเลยจึงต้องห้ามอุตธรณ์
การที่จำเลยนำปัญหาข้อห้ามอุตธรณ์มาฎีกา จึงเป็นการฎีกาในข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากัน
มาแล้วโดยชอบในศาลอุตธรณ์ ศาลฎีกาจึงไม่รับวินิจฉัย

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมในชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(ยินดี วัชรพงศ์ ต่อสุวรรณ-สมคิด ไตรโสรัส-พินิจ เพชรรุ่ง)

ศาลแพ่งธนบุรี - นางสาวสมบูรณ์ นิละทัด

ศาลอุตธรณ์ - นายสิทธิชัย พรหมศร

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ